# RECIENTES MODIFICACIONES A LA NORMA DE CONDICIONES DE USO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

Claudia R. Barriga Choy

13.10.2026



# ¿QUÉ ES LA NORMA DE CONDICIONES DE USO?

- Establece derechos, reglas, y procedimientos que amparan la relación entre usuarios y operadoras.

- Desde su promulgación, ha sufrido **+40 modificaciones**




**Norma original:** Res. N° 116-2003-CD-OSIPTEL (vigencia: marzo 2004)

# DIAGNOSTICO: NECESIDAD DE CAMBIOS DE “FORMA” Y FONDO

## Cambios de “forma”

- Exceso de especificaciones y detalle regulatorio.
  - Norma extensa y compleja.
  - Dificultades para las labores de supervisión.
- Régimen de tipificación significativamente más extenso que en otras normas.

➔ **Indispensable simplificar y modernizar el enfoque regulatorio.**

## Cambios de fondo

- Más de 40 modificaciones, sin revisión integral.
- Cambios significativos en el contexto de mercado desde 2003.
- Requerimientos de actualización identificados por:
  - Áreas internas de OSIPTEL.
  - Empresas operadoras.
  - Consulta Temprana.

➔ **Necesaria una revisión integral para adecuar la norma al contexto actual.**

La actualización de las CDU respondió a dos necesidades: simplificar una norma compleja y adaptarla a un mercado que había evolucionado sustancialmente desde su entrada en vigencia.

# CRONOGRAMA DE MODIFICACIÓN DE LAS CDU




Dada la complejidad de la norma y para una mejora óptima, en elaboración de nuevas CDU se involucró activamente a diversas unidades operativas de OSIPTEL y a empresas operadoras (múltiples interacciones).

# 2024: OBJETIVOS DE CAMBIO NORMATIVO

**OBJETIVO GENERAL** **Adaptar norma a nuevo contexto de mercado, en beneficio de usuarios y empresas**

## FORMA

### 01 NUEVO ENFOQUE DE REDACCIÓN Y SIMPLIFICACIÓN

- Norma desorganizada
- Redacción hiper-detallada, con listas taxativas
- Régimen de infracciones genérico

## FONDO

### 02 ELIMINAR DISPOSICIONES DESFASADAS

- Eliminar trámites sobre servicios obsoletos.
- Revisar condiciones especiales a telefonía fija.
- Ajustar plazos y procedimientos a necesidades actuales.

### 03 FLEXIBILIZACIÓN DE PROCESOS

- Uso de enfoque de niveles de seguridad en vez de lista pre-aprobada de mecanismos de contratación
- Aplicar nivel de criticidad extrema solo cuando corresponda.
- Prueba de seguridad corresponde a EEOO.

### 04 EMPODERAMIENTO DEL USUARIO

- Perfeccionar la facturación adelantada y devolución a cargo de EEOO.
- Desvincular el servicio móvil del equipo
- Eliminar información diferenciada por empresa que afecta derechos de usuarios

# 1. TEMAS DE FORMA: REDACCIÓN ANTIGUA

**Artículo 11.- Información básica a ser proporcionada por la empresa operado**

La empresa operadora está obligada a brindar, previamente a la contratación y/o en cualquier momento en que le sea solicitada, información clara, veraz, detallada y precisa, como mínimo sobre:

**(i) Todos los servicios principales, adicionales y suplementarios que ofrece, incluyendo los requisitos para acceder a los mismos y sus características,** tales como: tarifas, periodicidad de facturación, modalidades, limitaciones, plazos de contratación, tecnologías, área de cobertura de la empresa, información de cobertura de la dirección del domicilio que consigne el usuario, alcance del servicio, beneficios, velocidades de bajada y subida, velocidades máxima y mínima garantizada, y/o señales de programación incluidos - de ser el caso - entre otros, relevantes para la toma de decisión por parte del ciudadano.

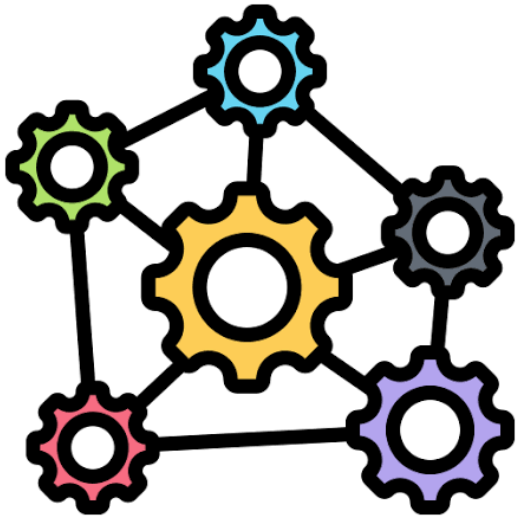
(ii) Todos los trámites que puede realizar el abonado y/o el usuario ante la empresa operadora y el regulador, que estén vinculados a los derechos reconocidos para el abonado y usuario en la presente norma y otras aprobadas por el OSIPTEL.

(iii) La dirección de las oficinas de pago y otros medios habilitados para el pago de los servicios, así como el horario de atención de estas oficinas.

(iv) El alcance, uso, y costos asociados al equipo terminal que se adquiera con la misma empresa de telecomunicaciones, en especial, las opciones de servicios que el equipo y la red permitan, las tecnologías a las que se puede acceder desde el equipo terminal adquirido a la empresa operadora, para los servicios públicos móviles y de acceso a Internet (fijo y móvil), y cuyo uso se encuentre sujeto a contratación previa o a tarificación por consumo efectivamente realizado. Se debe indicar que su adquisición a la empresa que provee el servicio de telecomunicaciones es opcional.

(v) La existencia de las Condiciones de Uso y del Reglamento de Reclamos.

(vi) El saldo de las tarjetas de pago adquiridas por el usuario, así como información actualizada de los consumos realizados o el saldo correspondiente a los servicios de telefonía fija y móvil, bajo las modalidades prepago, control y pospago.



(vii) El registro de las llamadas entrantes al servicio telefónico del abonado, con una anterioridad no mayor a dos (2) meses de realizada la solicitud.

(viii) La identificación del número telefónico o de abonado de cada llamada entrante a servicios móviles, antes de ser contestada y durante el establecimiento de la comunicación, aun cuando el usuario llamante oculte el número telefónico o de abonado.

(ix) Información básica y de asistencia en los teléfonos públicos.

(x) Información respecto del sistema de llamada por llamada, indicando el nombre de las empresas concesionarias de larga distancia que están habilitadas en su red, el código de identificación correspondiente y la forma de marcación de las llamadas de larga distancia.

(xi) Otra información que establezca el Consejo Directivo.

El detalle sobre las modalidades de información, las excepciones que pueden aplicar, entre otros, se detalla en el **Anexo 4.**

La empresa operadora debe brindar la información indicada de manera completa y homogénea, indistintamente del canal o sistema que utilice para brindar atención, ofrecer y/o comercializar sus servicios.

# 1. TEMAS DE FORMA: NUEVO ENFOQUE DE REDACCIÓN

## ANTES

**Ejemplo, CdUso 2022**

**Artículo 11.- Información básica a ser proporcionada por la empresa operado**

La empresa operadora está obligada a brindar, previamente a la contratación y/o en cualquier momento en que le sea solicitada, información clara, veraz, detallada y precisa, como mínimo sobre:

**(i) Todos los servicios principales, adicionales y suplementarios que ofrece, incluyendo los requisitos para acceder a los mismos y sus características, tales como: tarifas, periodicidad de facturación, modalidades, limitaciones, plazos de contratación, tecnologías, área de cobertura de la empresa, información de cobertura de la dirección del domicilio que consigne el usuario, alcance del servicio, beneficios, velocidades de bajada y subida, velocidades máxima y mínima garantizada, y/o señales de programación incluidos - de ser el caso - entre otros, relevantes para la toma de decisión por parte del ciudadano.**

(…)

## DESPUÉS

**Ejemplo con nuevo enfoque de redacción**

**Artículo x.- Información básica a ser proporcionada por la empresa operadora**

x.1. La empresa operadora está obligada a brindar, previamente a la contratación y/o en cualquier momento en que le sea solicitada, información clara, veraz, detallada y precisa, como mínimo sobre:

**x.1.1. Todos los servicios principales, adicionales y suplementarios que ofrece, incluyendo los requisitos para acceder a los mismos, sus características y restricciones.**

(…)

**Artículo xx.- Glosario de Términos.**

(…)

**xx. Característica:** Todo aspecto técnico o económico del servicio, que tenga o no relación con la estructura de pagos del servicio.

**Xy. Restricciones:** Todo aspecto técnico que limite o impida el uso del servicio.

# 2. TEMAS DE FONDO: MAYOR FLEXIBILIDAD SIN DESCUIDAR SEGURIDAD

**Problemas con CdUso antiguas:** Uso de “Mecanismos de Contratación”

- Lista taxativa (desfasada) + “otros” debían ser aprobados por OSIPTEL (toma tiempo y múltiples interacciones)
- Limita innovación e implementación de canales digitales (EEOO)

**Propuesta:** Cambio de enfoque de *Mecanismos de contratación* por enfoque de Niveles de criticidad.

- OSIPTEL determina nivel de criticidad de trámites.
- Empresas pueden diseñar mecanismos libremente, cumpliendo estos criterios.

| Nivel de criticidad de trámite | Estándar mínimo de seguridad | Factores a usar |
|---|---|---|
| Alta | Autenticación multifactor | Factor de inherencia + conocimiento o posesión |
| Media | Autenticación multifactor | Factor de posesión + conocimiento |
| Baja | Autenticación de un solo factor | Conocimiento o posesión |

**Ejemplo de trámites de criticidad Alta:** Contratación móvil (incluida Portabilidad), Reposición de SIM card, reporte por recuperación de equipo...otros que OSIPTEL determine.

# RESULTADO: NUEVA NORMA

- Resolución N° 132-2025-CD/OSIPTEL (diciembre 2025)
- Vigencia: junio 2026

| ANTIGUAS CDU | NUEVAS CDU |
|---|---|
| 77 Artículos + 10 disposiciones complementarias + 225 disposiciones en los anexos | Solo 71 Artículos |
| 423 numerales tipificados Más de 1000 conductas tipificadas | Solo 94 conductas tipificadas |
| 90 págs sin considerar cambios | 40 págs |
| Disposiciones de hace 2 décadas | Disposiciones actualizadas |
| Redacción híper detallada | Redacción general |

**NORMA DE LAS CONDICIONES DE USO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES**

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES [art. 1 al 5]

TÍTULO II: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ABONADOS Y USUARIOS

- CAPITULO I: DERECHO A LA CONTRATACIÓN Y ACCESO A LOS SERVICIOS [art. 6 al 7]
- CAPITULO II: DERECHO DE FACTURACIÓN Y ENTREGA DEL RECIBO [art. 8 al 10]
- CAPITULO III: DERECHO DE LOS ABONADOS A LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES
  - SUB-CAPITULO I: DERECHOS DE LOS ABONADOS DE CUALQUIER SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES [art. 12 al 17]
  - SUB-CAPITULO II: DERECHOS DE LOS ABONADOS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MÓVILES [art. 18 al 20]
  - SUB-CAPITULO III: DERECHOS DE LOS ABONADOS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA [art. 21 al 22]
  - SUB-CAPITULO IV: DERECHOS DE LOS ABONADOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MÓVILES [art. 23 al 24]
- CAPITULO IV: AUTOGESTIÓN DE TRÁMITES [art. 25]
- CAPITULO V: OBLIGACIONES DE ABONADOS Y USUARIOS [art. 26 al 28]

TÍTULO III: INFORMACIÓN A ABONADOS Y USUARIOS [art. 29 al 36]

TÍTULO IV: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

- CAPITULO I: SOBRE LA VERIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD Y LA OBTENCIÓN DE LA VOLUNTAD EXPRESA [art. 37 al 39]
- CAPÍTULO II: SOBRE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO [art. 40 al 49]
- CAPÍTULO III: SOBRE LA ACTIVACIÓN DEL SERVICIO [art. 50]

TÍTULO V: SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

- CAPITULO I: SOBRE LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO [art. 51 al 57]
- CAPITULO II: SOBRE LA TERMINACIÓN DEL SERVICIO [art. 58 al 66]
- CAPITULO III: SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESENCIALES EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MÓVIL [art. 67 al 70]

TÍTULO VI: REGIMEN DE INFRACCIONES

# CONCLUSIONES

- Las Condiciones de Uso son la principal norma del OSIPTEL que regula los derechos y obligaciones de usuarios y empresas operadoras.
- Desde su promulgación inicial (2003), fue modificada más de 40 veces, sin cambios de fondo.
- Tras la modificación integral de diciembre 2025, se ha logrado contar con una norma de CdUso:
  - Más clara y accesible
  - Actualizada de acuerdo a las condiciones de mercado
  - Que da mayor flexibilidad a empresas en sus procesos
  - Fortalece la seguridad de trámites
  - Promueve digitalización y autogestión

La modificación transformó una norma compleja y fragmentada en un marco regulatorio más simple, flexible y alineado al mercado actual.

osiptel
EL REGULADOR DE LAS TELECOMUNICACIONES

*FonoAyuda*
**1844**

**www.osiptel.gob.pe**